

1500112-18.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... drogas nas mãos. Disse que já foi condenado por tráfico. Disse que estava trabalhando fazendo piscinas de alvenaria.

A vítima ALOISIO ALVES FARIAS, disse que é motorista de aplicativo e no dia dos fatos o réu solicitou, através de aplicativo, uma corrida e após ingressar no veículo anunciou o assalto e o fez dirigir até uma estrada deserta. Disse que conseguiu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500112-18.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500112-18.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000142

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, porque, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 21h30min., no cruzamento das ruas Benedito Matarazzo e Paulo Setubal, Conjunto São Benedito, neste município e comarca, subtraiu, para si, coisa móvel alheia, no caso, 01 (um) veículo Chevrolet Onix, cor cinza, placas GBI3978/Jacareí-SP, 01 (um) celular Moto G branco com capa amarela e R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) em dinheiro, mediante grave ameaça com emprego de arma branca, em prejuízo de A.A.F.

Segundo apurado, o denunciado pediu uma corrida através do aplicativo Uber e foi atendido pela vítima no local do fato. Logo que entrou no carro, WASHINGTON colocou uma faca no pescoço do ofendido e mandou que ele seguisse sentindo à uma estrada de terra que dá acesso ao bairro Altos de Santana. Em determinado trecho da viagem, o indiciado mandou que a vítima parasse o veículo,

desligasse as luzes, entregasse os seus pertences e passasse para o banco do carona. ALOISIO atendeu aos pedidos, mas ao mudar de banco conseguiu fugir pelo mato e correu para a casa do cunhado, onde acionou a polícia. O veículo possui corta-corrente e foi encontrado próximo ao local em que o denunciado havia ordenado que a vítima parasse. Sobre o carro foi encontrada a faca utilizada para a ameaça. Policiais receberam informação de que mulher não identificada informou que o marido havia acabado de assaltar um Uber, indicando o local onde ele estava. Assim, foram até a adega denominada Point Beer, onde prenderam WASHINGTON em flagrante, tendo ele confessado informalmente a prática criminosa. A vítima reconheceu o denunciado e recuperou o carro e R\$90,00 (noventa reais) encontrados com WASHINGTON.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 44/48). A denúncia foi recebida (fls. 75/76). O réu foi citado (fl. 88) e apresentou resposta à acusação (fls. 96/97). Durante a instrução processual, foram colhidos as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, sendo, ao final, interrogado o réu. Encerrada a instrução, as partes deduziram suas pretensões por meio de debates orais.

É o relatório.
D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo B0 (fls. 20/23), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 24), pelo auto de entrega (fl. 27), pelo auto de avaliação (fl. 26), pelo laudo da faca (fls. 110/111), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste. Perante a autoridade policial, o réu WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS ficou em silêncio. Em juízo, negou os fatos. Disse que não porque não foi reconhecido. Disse que está incriminado falsamente pelos policiais militares. Disse que estava numa Adega quando foi abordado pelos policiais militares, que estavam com drogas nas mãos. Disse que já foi condenado por tráfico. Disse que estava trabalhando fazendo piscinas de alvenaria.

A vítima ALOISIO ALVES FARIAS, disse que é motorista de aplicativo e no dia dos fatos o réu solicitou, através de aplicativo, uma corrida e após ingressar no veículo anunciou o assalto e o fez dirigir até uma estrada deserta. Disse que conseguiu fugir após estacionar o veículo. Disse que o réu portava uma faca. Disse que o acusado subtraiu seu celular, dinheiro e o veículo. Disse que foi até a casa de seu cunhado e acionaram a polícia. Disse que o veículo tinha rastreador e bloqueador e logo o acusado abandonou o veículo. Disse que aproximadamente uma hora após os fatos a polícia deteve o acusado. Disse que reconheceu o réu pessoalmente em solo policial e em juízo sem sombras de dúvidas.

A testemunha SERGIO DUARTE DE ABREU NETO, policial militar, disse que no dia dos fatos receberam uma solicitação para atendimento de um roubo, cuja vítima era o motorista de aplicativo. Disse que foram informados que o réu teria efetuado o assalto munido de faca, inclusive, ferindo a vítima. Disse que inicialmente localizaram o veículo abandonado e posteriormente receberam a informação que o autor do roubo estava numa Adega. Disse que conseguiram deter o acusado e após o contato com a vítima o réu foi reconhecido. Disse que

não acompanhou o reconhecimento em solo policial. Disse que não conhecia o réu dos meios policiais.

Pois bem.

Explicitados os fatos, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. O réu negou os fatos. Alega que está sendo acusado falsamente pelos policiais militares.

Em que pese o acusado ter negado as imputações, sua versão restou isolada nos autos.

A vítima reconheceu o acusado com convicção e relatou com riqueza de detalhes a ação delituosa tanto em solo policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório. Observo, que na delegacia, logo após os fatos, o ofendido reconheceu o réu com convicção, principalmente por vestes, altura, cor, porte físico e olhos e não há que se cogitar de eventual mácula por ausência de outras pessoas, nesta ocasião, já que, o mencionado reconhecimento foi ratificado em juízo, em conformidade com os ditames legais. Não há motivos para duvidar-se da palavra do ofendido que não teria razão alguma para incriminar o réu.

Nesse passo, impende frisar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela extrema relevância probatória.

Sobre a questão, já se decidiu: "O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais". (TJSP - 0001947-59.2013.8.26.0576 Apelação / Roubo Majorado).

A palavra da vítima dentro do contexto provatório é suficiente para sustentar a condenação, entendimento consolidado no STJ:

"FALTA DE JUSTA CAUSA. PERSECUÇÃO PENAL FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido praticado sem a presença de testemunhas, circunstância em que a palavra da vítima merece especial relevo e não pode ser desconsiderada. Precedente. Recurso desprovido". (STJ - RHC 56556 / RJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 2015/0029134-0 - 06/08/2015) Por outro lado, ainda foi apreendido em poder do réu, a exata quantia subtraída da vítima (R\$ 90,00). Na seara dos crimes patrimoniais, pacífico o entendimento de que a posse da res é prova substancial e que gera a inversão no ônus probatório, ou seja, caberá ao réu comprovar a posse lícita.

Nesse sentido:

"Encontro da 'res' em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento pessoal que a vítima realizou do indigitado agente, como um dos seus roubadores. Precedentes do TJSP." (TJSP - 0001856-93.2011.8.26.0428 - Apelação / Roubo Majorado - Relator(a): Airton Vieira - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Data do julgamento: 21/07/2014 - Data de registro: 23/07/2014 - V.U.)

Espancadas eventuais dúvidas no tocante à autoria delitiva, resta-me apreciar a causa de aumento consistente no uso de arma.

O laudo de fls. 110/111 concluiu que a faca é eficaz para a prática de lesão corporal ou roubo.

Observo, que inicialmente a faca não tem a finalidade de atacar ou ferir alguém,

sendo utilidade doméstica, todavia, conforme constou do laudo poderia ser utilizada para causar ferimentos.

Desta feita, dúvidas não pairam quanto à autoria, patenteada pelos elementos de prova coligidos aos autos.

Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto, como pretende a combativa defesa do réu.

Houve emprego de grave ameaça, pois, segundo a vítima, o réu empunhou uma faca contra o seu pescoço.

Evidenciada a prática de roubo majorado, passo à fixação das penas.

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, verifico que o réu ostenta apontamentos criminais que lhe geram reincidência, o que será oportunamente analisado. Considerando as circunstâncias judiciais, mormente a certidão de fls. 28, referente aos autos 0005334-56.2016, atribuo ao réu a condição de portador de Maus Antecedentes. Diante do exposto, sem outros elementos para avaliação, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal:

04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa

Na segunda fase da fixação da pena, vislumbro que o réu ostenta condenação nos autos 1500819-20.2021, gerando-lhe reincidência. Diante da agravante, aumento a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em:

05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa

Por derradeiro, na terceira fase, considerando a incidência de uma causa de aumento, majoro a pena do delito de roubo no mínimo de 1/3 (um terço), alcançando: 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 16 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Considerando o caráter reclusivo da pena, bem como diante dos Maus Antecedentes e da reincidência, fixo o regime inicial fechado, observado o disposto artigo 33, § 3º do Código Penal. Outrossim, embora o denunciado não tenha empregado arma de fogo, vislumbro que se utilizou de uma faca contra região vital (pescoço), colocando em risco a vida e a saúde da vítima. Todas as circunstâncias mencionadas exigem maior rigor na dosagem.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que o desconto da detração não possibilita a alteração do regime inicial fixado.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 157, §2º, inciso VII do Código Penal, em regime inicial fechado.

Denego o apelo em liberdade, pois permanecem os motivos que justificaram a manutenção da custódia do réu no curso do processo, reforçados agora pela condenação. Destarte, deverá o réu aguardar o julgamento de eventual recurso sob custódia. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deixo de condenar o réu à indenização nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal, porque não houve provocação da parte interessada.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, determino as seguintes providências: 1) Expeça-se guia de recolhimento definitiva; 2) Comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD ao Juízo Eleitoral, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) comunique-se à vítima da presente decisão 4) Oportunamente, arquivem-se os autos, procedendo-se às anotações necessárias, inclusive no sistema SAJ.

P.I.C.

Jacarei, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA